

1503263-41.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... a reincidência pelo grave crime de roubo, na forma dos artigos 33 e 59, III, CP, imponho o regime inicial fechado. O tempo de prisão processual é insuficiente para que haja a promoção. Além disso, o réu cumpre pena por outros processos. A reincidência por roubo impede a concessão de benefícios. Atento às condições econômicas do réu, arbitro o valor do dia-multa no mínimo, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

5ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro, Santos - SP - cep 11013-910

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1503263-41.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2259136/2022 - 01º D.P. SANTOS, 27587753 - 01º D.P. SANTOS

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 15 de dezembro de 2022, às 13h30min, em sala de videoconferência criada no Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e Julgamento - 5ª Vara Criminal de Santos - Proc. 1503263-41.2022.8.26.0536 - Réu GABRIEL MANOEL DA SILVA - Matr. 531858-9 - 15.12.2022 - 13h30min", nos termos do Comunicado n. 284, em caráter excepcional, ante a impossibilidade de acesso físico ao fórum e em razão da pandemia Covid 19, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO, comigo Escrevente ao final nomeado, conectados à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberto o ato, com as formalidades legais, foram observadas, no lobby da sala virtual, as exitosas conexões e presenças da Dr. Mônica Magarinos Torralbo Gimenez, DD. Promotora de Justiça, do réu Gabriel Manoel da Silva, preso no Centro de Detenção Provisória de São Vicente/SP, acompanhado da Dr. Tânia Cristina Oliveira dos Santos, DD. Defensora Pública do Estado de São Paulo, da vítima C.S. e das testemunhas arroladas pela acusação, Thiago Rodrigues Gonzaga e Mariana Natalício Germano Valverde. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: "Considerando que o direito à própria imagem faz parte do núcleo dos direitos personalíssimos, intimamente ligados à personalidade; Considerando que, quando captadas em processo judicial, as imagens tornam-se documento público acessível a um número indeterminado de pessoas; Considerando que o juízo não pode restringir tal acesso e, por conseguinte, impedir a divulgação das imagens, muito menos assegurar que essas sejam apresentadas de modo compatível com a dignidade humana; Considerando que a maioria absoluta dos ouvidos por este juízo não são o que se chama de "pessoa pública"; Considerando que muitos dos ouvidos por este juízo estão em situação de fragilidade porque vítimas ou acusados de crime;

Considerando que a sala de audiência é ambiente especial, onde manifestações ganham extraordinárias características, principalmente quando há debate entre as partes e quando há comoção dos ouvidos, o que se presta a sensacionalismo e publicidade excessiva; Considerando que a imagem colhida nessas circunstâncias, quando publicada, pode acender a ideia de vingança; Considerando que o registro de som contém fielmente a manifestação dos ouvidos e é substrato suficiente para que se forme prova lícita, sendo, na maioria absoluta dos casos, dispensável a filmagem do ato; Considerando que, em 26 de janeiro de 2017, a Rede Record de televisão, publicou, em rede nacional, imagens desta sala de audiência sem autorização deste juízo e, até onde se sabe, das pessoas expostas, delibero colher de cada um dos ouvidos (vítimas, testemunhas, declarantes e interrogados) manifestação sobre o registro de suas imagens e somente filmá-los se autorizado." Pelas partes foi dito que autorizavam o registro de suas imagens. Foram adicionadas, a partir do lobby uma a uma, à audiência virtual, a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação Thiago Gonzaga e Mariana Valverde, regularmente identificadas pela exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Não foi observado pelo juízo nenhum indício de quebra da incomunicabilidade. Também as partes não apontaram qualquer indicação de desrespeito à incomunicabilidade. Pelo MM. Juiz foi anunciado às partes que, dada a decisão baixada pelo STJ no HC 121216/DF, ele somente faria perguntas complementares às testemunhas, ficando a cargo das partes a arguição inicial. Não houve protesto. Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação acima mencionadas. Permaneceram então na sala somente o réu e sua defensora para que pudessem manter conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotora e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. Aguardaram fora do ambiente virtual até que a Dr. Defensora os avisou, por meio do chat, o encerramento da entrevista. Após, foi o réu interrogado. Nos termos da Lei 11.419/06 e da Lei 11.719, de 20.06.2008, o ato foi gravado no App Microsoft Teams (artigo 405, § 1º do Código de Processo Penal). Fica consignado que as partes estão autorizadas a terem contato com o registro das gravações, nos termos do § 2º do art. 405, CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força de Lei. A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução. Após, as partes afirmaram que não tinham outras diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi aberto os debates, os quais foram também apresentados e gravados nesta audiência virtual. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. GABRIEL MANOEL DA SILVA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal. Diz a denúncia: Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que no dia 22 de setembro de 2022, por volta das 03 horas e 30 minutos, na Rua Vieira de Souza, nº 11, casa, Vila Nova, nesta cidade e comarca, GABRIEL MANOEL DA SILVA, qualificado às fls. 07, subtraiu para si, durante o repouso noturno, a motocicleta JTA/SUZUKI EN125 YES, ano modelo 2006/2006, placa DOX 5J14, de propriedade de C. S. Segundo se apurou, nas circunstâncias supra, GABRIEL subtraiu a motocicleta da vítima que estava estacionada em frente à residência desta, passando a empurrá-la pela via pública. Ocorre que logo após os fatos, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram GABRIEL empurrando a motocicleta subtraída na Rua do Comércio, altura do número 71, Centro, nesta cidade. Em razão da situação causar estranheza, os policiais então efetuaram a abordagem de GABRIEL, apurando após junto a proprietária do bem que a motocicleta havia sido furtada pela madrugada. A Dr. Defensora Pública ofertou resposta. Foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação. O réu foi interrogado. A Dr. Promotora de Justiça postulou a condenação, entendendo comprovados os fatos articulados na denúncia. Alvitrou a exasperação da pena em atenção aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime. Requereu ainda a imposição de regime inicial fechado e a manutenção da custódia processual. A Dr. Defensora Pública requereu a desclassificação da imputação para a forma tentada do delito, a imposição de pena mínima e de regime brando e a autorização para o recurso em liberdade. É O RELATÓRIO. DECIDO. O acusado, que permanecera calado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito (fl. 7), diante do juízo, confessou a imputação. Afirmou-se dependente de crack e álcool. Declarou-se em

situação de rua. Sobrevivia da coleta de material reciclável. Na madrugada dos fatos, sob efeito do álcool e em abstinência do crack, perambulava pelas ruas desta cidade quando, por volta de duas horas da madrugada, deparou com uma motocicleta na via pública. Sem muito atinar sobre a gravidade do ato, apossou-se do veículo e passou a empurrá-lo pelas ruas do centro. Foi detido por uma guarnição policial militar que lhe estranhou a conduta. A vítima chegou ao local da abordagem e reconheceu o veículo. A confissão havida perante o juízo, por ser presumivelmente isenta de vício de vontade, é importante elemento de convicção. Unida a outras provas, como se dá na espécie, faz irrecusável o pedido condenatório. Thiago Gonzaga e Mariana Valverde, policiais militares, em testemunhos harmônicos e complementares, relataram que, durante patrulhamento, por volta de sete horas, surpreenderam o acusado empurrando uma motocicleta pela Rua do Comércio. Ele se trajava como pessoa em situação de rua. Deslocava o veículo na contramão. A suspicaz cena determinou a abordagem. O acusado deu versões desencontradas a respeito da origem do veículo. Ora disse que pertencia a um primo, ora a um amigo. Enquanto se dava a abordagem, casualmente, a vítima passou pelo local. Ela percebera o furto e saíra em busca. O ofendido reconheceu a motocicleta. Na presença da vítima, o acusado acabou confessando a subtração. Os testemunhos que não sofreram críticas são confirmados pelo restante da prova. O ofendido relatou que a motocicleta estava parada em frente a sua residência, Ele viu o veículo pela última vez, por volta de 22h. Perto de 3h30min, seu colega de quarto chegou e o alertou de que o veículo não estava mais no local. O ofendido saiu em buscas pelo centro da cidade. Dia claro, ele encontrou o veículo já na posse de policiais que haviam abordado o autor do furto. A vítima avaliou sua motocicleta em R\$ 2.000,00. Acrescentou que o veículo sofreu diversos danos, cujo reparo o ofendido estimou em R\$ 600,00. A prova oral é coroadada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 8 e pelo laudo de exame de local (fl. 80/85). Existe, pois, certeza visual do crime e da autoria. O furto se consumou. Ele ocorreu por volta de 2h30min, na área do Mercado Municipal. A motocicleta somente foi encontrada perto das 7h, no bairro do Valongo. Não há dúvida, portanto, de que ela foi retirada da esfera de disponibilidade do ofendido. Não encontrei no acusado sinais de comprometimento da capacidade mental. Ao policial Thiago, no momento da prisão, o réu também pareceu são. O furto se deu perto de 2h30min, horário em que esta cidade está recolhida para o repouso noturno. De acordo com a atual jurisprudência do STJ, essa circunstância é suficiente para que se caracterize a causa de aumento. Nesses termos, a condenação é de rigor. Na dosagem da pena, verifico que não há informações sobre a conduta social e personalidade do réu. O acusado ostenta duas condenações recentes que geram reincidência, aquelas havidas nos processos 0005810-05 e 0008964-89 (fl. 17 e 18). Ele ainda possui uma condenação por porte de arma que caracteriza antecedente criminal nos termos do Tema 150, STF. Portanto, considero esta última condenação e aquela havida no processo 0005810-05 como Maus Antecedentes. O juízo de reprovação que recai sobre o réu, consideradas circunstâncias e consequências de sua conduta, é comum para o tipo. Assim sendo, devido aos Maus Antecedentes, fixo a pena base no mínimo previsto para o furto qualificado acrescido de 1/6: um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa. O acusado é reincidente por roubo (fl.18). Contudo, ele confessou a imputação. A confissão foi cabal. O juízo não pode ignorar a confissão. Portanto, dou por compensadas as circunstâncias legais e faço provisória a pena base. Reconhecido o repouso noturno, acresço 1/3 à condenação e a estabeleço definitivamente em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e 14 dias-multa. Dados os Maus Antecedentes e a reincidência pelo grave crime de roubo, na forma dos artigos 33 e 59, III, CP, imponho o regime inicial fechado. O tempo de prisão processual é insuficiente para que haja a promoção. Além disso, o réu cumpre pena por outros processos. A reincidência por roubo impede a concessão de benefícios. Atento às condições econômicas do réu, arbitro o valor do dia-multa no mínimo, a ser calculado e atualizado nos termos do artigo 49 do Código Penal. Posto isso, em nome do Povo e da República do Brasil, JULGO PROCEDENTE a acusação contra GABRIEL MANOEL DA SILVA, RG 44.888.950, nascido em 15.1.1989, declaro ele incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, e o condeno a cumprir um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial

fechado, e a pagar catorze dias-multa calculados como acima disposto e atualizados. Condene o acusado ao pagamento das custas. Contudo, com base no art. 98, § 3º, CPC, suspendo a cobrança até mudança comprovada na fortuna do réu. Continuam presentes as razões da prisão preventiva. Por conseguinte, o réu não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se ele na prisão onde se encontra. Cientifique-se a VEC. A motocicleta já foi devolvida. Os autos não contêm elementos que permitam o arbitramento de indenização mínima." Termo de Recurso - Após, pelo réu foi declarado que não se conforma com a r. sentença supra, e que dela deseja recorrer para a Superior Instância, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Recebo o recurso. Abra-se vista à defesa para apresentação de razões." Foi dada esta por publicada em audiência, considerando-se intimados os presentes. A gravação da audiência poderá ser visualizada no portal E-SAJ do TJSP, estando disponível logo após o termo de audiência. NADA MAIS. Do que, para constar lavrei o presente termo que vai devidamente assinado, conforme. Eu, Regina Helena Assis, escrevente técnico judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA